



**Direction de la Voirie et des
Infrastructures**

Service des Etudes Sud

RN 117 – Lieu-dit ST PE
31 800 VILLENEUVE DE RIVIERE
Tél : 05.62.00.83.20 Fax : 05.61.89.65.35
Email : dvi.ses@cg31

N° 0593221

0825 CCAP LU P1 V1

RD33

Commune de BARBAZAN

Carrefour giratoire avec la RD 33 D
PR 9+978

Du P.R.8.637
Au P.R. 10.766.

**DOSSIER
DE
CONSULTATION
DES
ENTREPRISES**

**Cahier des Clauses
Administratives
Particulières**

Etudié par
Dessiné par

Date :
Version :

Dressé par le chef du Service des Etudes Sud

Pascal Desjardins

Vu et approuvé
Pour le Président du Conseil Général et par délégation

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES	3
1.1 - OBJET DU MARCHE - EMBLEMENTS	3
1.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS	3
1.3 - MAITRISE D'ŒUVRE	3
1.4 - CONTROLE TECHNIQUE	4
1.5 - COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE	4
1.6 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE	4
1.7 - TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE	4
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	4
ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATIONS DANS LES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES	5
3.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS	5
3.2 - TRANCHES CONDITIONNELLES	5
3.3 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES	5
3.4 - CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES	5
3.5 - VARIATION DANS LES PRIX	6
3.6 - PAIEMENT DES COTRITAIENTS ET DES SOUS-TRITAIENTS	7
ARTICLE 4 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES	8
4.1- DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX	8
4.2- PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION	8
4.3 - PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE	8
4.4 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX	8
4.5 - DELAI ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION	8
4.6 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE	8
ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE	8
5.1 - GARANTIE FINANCIERE	8
5.2 - AVANCE	8
ARTICLE 6 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS	9
6.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS	9
6.2 - MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT	9
6.3 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS	9
6.4 - PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE	10
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES	10
7.1 - PIQUETAGE GENERAL	10
7.2 - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES	10
ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX	10

8.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX	10
8.2 - PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL	11
8.3 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL	11
8.4 - ORGANISATION, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES CHANTIERS	11
8.5 - TRAVAUX NON PREVUS	14
<u>ARTICLE 9 : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX</u>	<u>14</u>
9.1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX	14
9.2 - RECEPTION	14
9.3 - PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES	14
9.4 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES	14
9.5 - DOCUMENTS FOURNIS APRES RECEPTION	14
9.6 - DELAIS DE GARANTIE	14
9.7 - GARANTIES PARTICULIERES	14
9.8 - ASSURANCES	14
9.9 - RESILIATION DU MARCHE	15
<u>ARTICLE 10 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX</u>	<u>15</u>

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent :

RD 33 - RD 33 D Giratoire à BARBAZAN

la réalisation d'un giratoire entre la RD 33 et la RD 33 D

Lieu(x) d'exécution : BARBAZAN

Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie de BARBAZAN jusqu'à ce que celui-ci ait fait connaître au maître de l'ouvrage l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

Le maître de l'ouvrage pourra ultérieurement conclure un marché négocié avec le titulaire du présent marché, pour la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché, conformément à l'article 35 II 6° du Code des Marchés Publics

1.3 - Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par :

**Direction de la Voirie et des Infrastructures
Service de Maitrise d'Oeuvre et Travaux Sud
RD 817 Lieu dit SAINT PE
31800 VILLENEUVE DE RIVIERE**

Le maître d'œuvre est :

**Monsieur le Chef du Service Maîtrise d'œuvre des Travaux Sud
pour la Maîtrise d'Oeuvre des TRAVAUX**

La mission du maître d'œuvre est

- pour les ETUDES

la conception générale du projet et la mise point du dossier de marché

- pour les TRAVAUX

la surveillance des travaux et le suivi technique et financier du chantier

1.4 - Contrôle technique

Les travaux faisant l'objet du marché sont soumis au contrôle technique effectué par :

C.E.T.E. - Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées
Complexe scientifique de Rangueil
1, avenue du Colonel Roche
31400 - TOULOUSE

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément à la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de **niveau II** sera assurée par :

REULET Ingénierie - TORMO Michel
5 bis boulevard Pasteur
31800 Saint-Gaudens
Tel : 05.61.94.93.00 Fax 05.61.95.27.38

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à le pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L.621.137 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L.621.28 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

1.7 - Travaux intéressant la défense

Sans objet.

Article 2 : Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A) Pièces particulières :

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés
- Le bordereau des prix unitaires
- Le détail estimatif
- Le plan général de coordination sécurité

B) Pièces générales

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret 76-87 du 21 Janvier 1976 modifié
- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux
- Les normes françaises homologuées
- Les normes européennes
- Le guide d'application des normes pour le réseau routier national (Enrobés hydrocarbonnés à chaud)
- Le guide technique concernant la réalisation des remblais et des couches de forme
- Le guide d'application relatif à la réalisation des assises de chaussées

Article 3 : Prix et mode d'évaluation des ouvrages – Variations dans les prix – Règlement des comptes

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :

- au titulaire et à ses sous-traitants ;
- au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
- en tenant compte des sujétions d'exécution particulières suivantes :

en tenant compte des dépenses résultant de l'organisation de l'Hygiène et de la Sécurité du chantier définie dans la présente Notice, notamment :

l'ensemble des sujétions organisationnelles, administratives et techniques de la présente Notice (installation de chantiers, branchements réseaux divers,...),

fourniture, mise en place, entretien et démontage des installations nécessaires à l'hygiène du chantier, ainsi que les frais généraux de fonctionnement,
fourniture, mise en place, entretien et démontage des protections individuelles et collectives pour le personnel de l'entreprise,
fourniture, mise en place, entretien et démontage de la signalisation de chantier au cours de toutes les phases de réalisation,,
fourniture, mise en place, entretien et démontage des moyens de fermeture des accès au chantier,
tout matériel ou engin permettant d'assurer la sécurité du personnel,
établissement du Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé,
participation du chargé de sécurité aux inspections communes et toutes réunions de travail en matière de sécurité.

en tenant compte des sujétions d'exécution particulières suivantes :
maintien pendant toute la durée du chantier de la circulation sur les voies publiques rencontrées ou sur les déviations provisoires.
maintien pendant toute la durée du chantier des accès aux propriétés riveraines,
rencontre possible en cours de réalisation d'ouvrages ou d'obstacles tels que maçonneries non visibles, racines, etc...
déplacement ou protection par les soins des concessionnaires de leurs réseaux (PTT, EDF, GAZ, EAU, ASSAINISSEMENT).

3.4.2 - Prestations fournies gratuitement à l'entreprise

Sans objet.

3.4.3 - Caractéristique des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

3.4.4 - Modalités de règlement des comptes

Les projets de décomptes seront présentés conformément à l'article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux et selon le modèle qui sera fourni à l'entreprise au début des travaux. Les comptes seront réglés mensuellement.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points.

3.4.5 - Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.5 - Variation dans les prix

3.5.1 - Mois d'établissement des prix du marché

La date d'établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le candidat.

3.5.2 - Modalités des variations des prix

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes :

$$C_n = I_1(d-3)/I_{10} + \dots + I_n(d-3)/I_n$$

dans laquelle I₁₀,...,I_n et I_{1d-3},...,I_{nd-3} sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l'index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

3.5.3 - Choix des index de référence

Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables., sont les suivants :

<i>Index</i>	<i>Prix concernés</i>	<i>Libellé</i>
TP03	Tous les prix sauf 409B, 409C, 423B1	Terrassements
TP09	409B, 409C, 423B1	Travaux d'enrobés (fabrication et mise en oeuvre avec fourniture de bitume et granulats)

3.5.4 - Variations provisoires

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune actualisation avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de l'index correspondant.

3.5.5 - Variations des frais de coordination

Sans objet.

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments de l'article 114 du Code des marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

- La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;
- Le comptable assignataire des paiements ;
- Le compte à créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct

- En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d'entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d'entreprises solidaires), acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente à ce cotraitant.
- En cas de sous-traitance :
 - ♦ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
 - ♦ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

- ♦ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
- ♦ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
- ♦ Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement.
- ♦ Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième paragraphe.
- ♦ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
- ♦ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Article 4 : Délai d'exécution - Pénalités et Primes

4.1- Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'acte d'engagement.

4.2- Prolongation du délai d'exécution

Aucune stipulation particulière.

4.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

Le titulaire subira, par journée calendaire de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 300,00 Euros H.T..

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Aucun document n'est à fournir après exécution.

4.6 - Sécurité et protection de la santé

En cas de non respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4.5 ou de non conformité de la signalisation article 8-4-6 ci-après, le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100,00 Euros, sans mise en demeure préalable par dérogation à l'article 49.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Article 5 : Clauses de financement et de sûreté

5.1 - Garantie financière

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

5.2 - Avance

5.2.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.

Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

Nota : Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l'article 115 du Code des marchés publics.

5.2.2 - Garanties financières de l'avance

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

Article 6 : Provenance, Qualité, Contrôle et Prise en charge des matériaux et produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits sur le chantier

Le C.C.A.P. définit les éventuels compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G.-Travaux et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maître d'oeuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par : le laboratoire de l'entreprise pour les contrôles internes et externes définis au PAQ. Le maître d'ouvrage, sur proposition du maître d'oeuvre, se réserve le droit de faire effectuer des contrôles extérieurs à sa charge.

6.3.2 - Vérifications et surveillance avant livraison sur le chantier des matériaux et produits

Sans objet.

6.3.3 - Autres essais et vérifications des matériaux et produits

Sans objet.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage

Sans objet.

Article 7 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d'oeuvre avant tout commencement des travaux par le titulaire.

7.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le degré de précision indiqué au C.C.T.P., dans les conditions de l'article 27.23 du C.C.A.G.-Travaux.

7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

Article 8 : Préparation, Coordination et Exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est de 30 jours à compter de la date de notification du marché.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes à la diligence respective des parties contractantes :

Par les soins du maître d'oeuvre :

réalisation des implantations contradictoires
coordination des différents concessionnaires de réseaux

Par les soins du titulaire :

- Etablissement et présentation au visa du maître d'oeuvre du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus au 1er et 2ème alinéa de l'article 28-2 du C.C.A.G.-Travaux.
- Etablissement et remise au maître d'oeuvre des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 29.2 du C.C.A.G.-Travaux et au présent C.C.A.P.
- Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.94 modifié, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables à chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

Etablissement et présentation au visa du maître d'oeuvre du Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ).

Réalisation des implantations contradictoires et du piquetage des ouvrages.

Les travaux ne pourront en aucun cas commencer tant que le PPSPS, le PAQ et le PAE n'auront pas été approuvés.

Par les soins du coordonnateur pour la sécurité :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n° 94-1159 du 26.12.94 modifié.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maître d'oeuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.

La fourniture des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans les conditions de l'article 29.14 du C.C.A.G.-Travaux.

Tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier doivent être visés par le contrôleur technique mentionné au présent C.C.A.P.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).

8.4 - Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers

8.4.1 - Facilités accordées au titulaire pour l'installation et l'entretien de chantier

Sans facilité accordée.

8.4.2 - Installations à réaliser par le titulaire

Sans objet.

8.4.3 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un titulaire

Sans objet.

8.4.4 - Emplacements mis à disposition pour déblais

Sans objet.

8.4.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matières de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accès du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- le P.P.S.P.S. ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail ;

Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matières de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître de l'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

D) Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.4.6 - Signalisation des chantiers

Le chantier se déroulant sous circulation et sans déviation possible, le mandataire devra proposer un phasage des travaux tenant compte de la gestion des flux de circulation. Le dossier d'exploitation sous chantier sera validé par le maître d'oeuvre. Les basculements de circulation ainsi que la fourniture et la pose de la signalisation temporaire seront réalisés par le mandataire et à ses frais, sous la surveillance du Service de Maîtrise d'Oeuvre et Travaux Sud.

La signalisation devra être conforme :

- A l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I - Signalisation des routes - 8ème partie
- Signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 15 Juillet 1974 et modifiée par l'arrêté interministériel du 21 Septembre 1981.

La signalisation des tronçons mis en sens unique alterné sera réalisé soit par pilotage manuel à l'aide de piquets K10, soit par feux tricolores.

Le personnel de l'entrepreneur travaillant sur les parties de chantier sous circulation devra être doté d'un baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant.

Les parties latérales ou saillante des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur du chantier seront marqués de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée devront être pourvus de feux spéciaux prévus à l'article 122 § C : matériels alinéa 2 - feux spéciaux de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière livre I - 8ème partie signalisation temporaire du 15 juillet 1974.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents de l'entreprise munis de fanion K1 avertiront les usagers de la présence à proximité d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

La signalisation au droit des travaux sera réalisée par l'entreprise, qui procédera à la mise en place et au repliement des panneaux et dispositifs nécessaires, assurera leurs déplacements et leur maintenance pendant toute la durée des travaux (y compris durant les périodes d'interruption des chantiers).

L'entrepreneur devra prévenir le maître d'œuvre au moins quinze (15) jours à l'avance de la date probable de mise en service de chaque itinéraire dévié.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux ci, l'entrepreneur devra faire connaître nominativement au maître d'œuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir être contacté de jour comme de nuit.

8.4.7 - Application de réglementations spécifiques

Sans objet.

8.4.8 - Restrictions particulières

Sans objet.

8.4.9 - Explosifs et produits dangereux

Sans objet.

8.4.10 - Usage des voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulières, visées à l'article 34 du C.C.A.G.-Travaux, qui sont à respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

L'entrepreneur doit assurer à tout moment l'accès aux propriétés riveraines et aux voies adjacentes, ainsi que la circulation des engins agricoles.

L'entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage systématique des engins débouchant du chantier sur les voies publiques.

L'entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage des voies publiques qui ont été salies par la circulation des engins du chantier ou les camions d'approvisionnement.

L'entrepreneur est tenu de remettre en état les voies publiques ou privés qui auraient été dégradés par les véhicules ou engins de l'entreprise.

Le chantier sera interrompu tous les jours de 20 heures à 7 heures et les dimanches et jours fériés.

Les délais d'exécutions visés à l'article 4-1 du présent C.C.A.P. tiennent compte de ces sujétions.

Respect du code de la route.

8.5 - Travaux non prévus

La poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou à l'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 9 : Contrôles et Réception des travaux

9.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particulière.

9.2 - Réception

Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s'appliquent.

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.4 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.5 - Documents fournis après réception

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.).

9.6 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme à l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

9.7 - Garanties particulières

Sans objet.

9.8 - Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. Par dérogation à l'article 4.3 du C.C.A.G.-Travaux, les titulaires doivent justifier de l'étendue des garanties souscrites et de la mise à jour de leurs cotisations et ce, au moyen d'attestations précises.

9.9 - Résiliation du marché

Le marché pourra être résilié par le maître de l'ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 49 de ce même C.C.A.G.-Travaux.

D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail conformément à l'article 46-I.1° du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 10 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L'article 4.6 déroge à l'article 49.1 du C.C.A.G. Travaux

L'article 5.2.1 déroge à l'article 11.6 4ème paragraphe du C.C.A.G. Travaux

L'article 9.8 déroge à l'article 4.3 du C.C.A.G. Travaux

Dressé par :

Lu et approuvé

Le :

(signature)